

1500164-89.2022.8.26.0592

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Inquérito Policial

(Flagrante) - 2124570/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 24815191 -

DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2124570 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 94/2022 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500164-89.2022.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500164-89.2022.8.26.0592

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Inquérito Policial

(Flagrante) - 2124570/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 24815191 -

DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2124570 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 94/2022 -

DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2124570/2022 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FAGNER ROBERTO FERRAZ DA SILVA DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada FAGNER ROBERTO FERRAZ DA SILVA DE LIMA, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 126/129).

Determinou-se o processamento (fls. 131)

A parte processada foi notificada e, apresentou resposta escrita (fls. 165/166).

Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 06 de Julho de 2022 (fl. 167)

e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento. A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 170). Em audiência ([TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e uma pela defesa; ao final, a parte processada foi interrogada. Declarou-se encerrada a instrução (v. TA). Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade dos fatos e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 28, caput, da LD; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (v. T.A.).

2. Fundamentação

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 13/15), do auto de exibição e apreensão (fls. 18/19[AEA] e 20/21) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 24/26) e definitivo (fls. 107/109 [LPTox]).

A autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte. A testemunha e policial militar Edmilson Cesar Manso declarou em sede policial que O DEPOENTE É POLICIAL MILITAR E NESTA MANHÃ, MAIS PRECISAMENTE POR VOLTA 09H20, DURANTE PATRULHAMENTO REALIZADO PELA RUA GUIDO SIENA, NO BAIRRO ALBERTO LANGUE, VISUALIZARAM A CERCA DE 100 METROS DE DISTÂNCIA UM INDIVÍDUO DO SEXO MASCULINO ATRAVESSANDO A VIA, EM DIREÇÃO A UM VEÍCULO ÁGIL, DE COR BRANCA, QUE ESTAVA ESTACIONADO COM 4 (QUATRO) PESSOAS DESEMBARCADAS. COM A APROXIMAÇÃO DA VIATURA, NOTARAM QUE O INDIVÍDUO ENTREGOU ALGO PARA UM DOS QUATRO RAPAZES QUE ESTAVAM PRÓXIMO AO VEÍCULO, AQUELE QUE USAVA BLUSA NA COR VERMELHA. QUASE QUE INSTANTANEAMENTE, AQUELAS PESSOAS PERCEBERAM A PRESENÇA DA POLÍCIA E O RAPAZ QUE TINHA RECEBIDO ALGUMA COISA VIROU-SE E JOGOU A ENCOMENDA NA CALÇADA. EM SEQUÊNCIA, FOI REALIZADA A ABORDAGEM E IDENTIFICADOS OS OCUPANTES DO VEÍCULO COMO MORADORES DE LUCÉLIA, SENDO FABIANO, FERNANDO, VINÍCIUS E JONATHAN. O MORADOR DE OSVALDO CRUZ FOI IDENTIFICADO COMO FAGNER ROBERTO FERRAZ DA SILVA LIMA. SUBMETIDOS À REVISTA PESSOAL, NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO. PORÉM, NA CALÇADA, EM MEIO À VEGETAÇÃO RASTEIRA, FORAM ENCONTRADOS 4 (QUATRO) SACHES CONTENDO SUBSTÂNCIA COM APARÊNCIA DE COCAÍNA. JONATHAN, QUE TINHA DISPENSADO A DROGA, ALEGOU SER USUÁRIO E QUE JÁ ESTAVA PORTANDO O ENTORPECENTE. O MOTORISTA DO VEÍCULO, IDENTIFICADO COMO FABIANO, DISSE QUE TINHA SIDO CONVIDADO PARA DIRIGIR O VEÍCULO ATÉ A CIDADE DE OSVALDO CRUZ, PARA QUE OS DEMAIS OCUPANTES ADQUIRISSEM DROGAS. OS OUTROS DOIS NADA REVELARAM E SEQUER FORAM CONDUZIDOS A ESTA UNIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. FAGNER ROBERTO FERRAZ DA SILVA DE LIMA ESTAVA COM R\$ 367,00 (TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS) NO BOLSO, SENDO DUAS NOTAS DE 100 REAIS, DUAS DE 50 REAIS, SEIS DE 10 REAIS, UMA DE 5 REAIS E UMA DE 2 REAIS. O DEPOENTE ESCLARECE QUE NESTE MONTANTE HAVIA R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) SEPARADOS (UMA NOTA DE 100 E DUAS DE 50), LEVANDO A ACREDITAR QUE FOI O VALOR RECEBIDO PELA VENDA DOS QUATRO SACHES DE COCAÍNA. INDAGADO, FAGNER DISSE QUE APENAS TINHA SE ENCONTRADO COM OS QUATRO RAPAZES, QUE SÃO TODOS MORADORES DA CIDADE DE LUCÉLIA. NEGOU TER VENDIDO O ENTORPECENTE DISPENSADO PELO JONATHAN. PORÉM, AO CHEGAR À ESTACIONADA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA, FAGNER REVELOU QUE ESTAVAM TODOS NA VILA ESPERANÇA, ONDE OS RAPAZES DE LUCÉLIA TINHAM CONSUMIDO DROGAS. COMO ELES QUERIAM MAIS, FORAM ATÉ O BAIRRO ALBERTO LANGUE. ALÍ, FAGNER DISSE QUE DESCEU DO VEÍCULO E FOI ATÉ PRÓXIMO À PRAÇA, ONDE COMPROU QUATRO SACHES POR R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS). SEGUNDO ELE, GANHARIA R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) DE COMISSÃO. O DEPOENTE ESCLARECE QUE FAGNER É RESIDENTE NA VILA ESPERANÇA, QUE FICA DISTANTE DO BAIRRO ALBERTO LANGUE. INFORMA, AINDA, QUE FAGNER JÁ SE ENVOLVEU COM TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES QUANDO AINDA ERA ADOLESCENTE. POR DERRADEIRO, CONSIGNA QUE NÃO HOUVE RESISTÊNCIA, MAS FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS PARA EVITAR FUGA".

Ratificou suas declarações em juízo, acrescentando que estava a cerca de 150 / 100 metros de distância quando viu o acusado se aproximando das outras pessoas. . A testemunha e policial militar Adriano Rogério de Souza declarou em sede policial que: "É POLICIAL MILITAR E NESTA MANHÃ, MAIS PRECISAMENTE POR VOLTA 09H20, DURANTE PATRULHAMENTO REALIZADO PELA RUA GUIDO SIENA, NO BAIRRO ALBERTO LANGE, VISUALIZARAM A CERCA DE 100 METROS DE DISTÂNCIA UM INDIVÍDUO DO SEXO MASCULINO ATRAVESSANDO A VIA, EM DIREÇÃO A UM VEÍCULO ÁGIL, DE COR BRANCA, QUE ESTAVA ESTACIONADO COM 4 (QUATRO) PESSOAS DESEMBARCADAS. COM A APROXIMAÇÃO DA VIATURA, NOTARAM QUE O INDIVÍDUO ENTREGOU ALGO PARA UM DOS QUATRO RAPAZES QUE ESTAVAM PRÓXIMO AO VEÍCULO, AQUELE QUE USAVA BLUSA NA COR VERMELHA. QUASE QUE INSTANTANEAMENTE, AQUELAS PESSOAS PERCEBERAM A PRESENÇA DA POLÍCIA E O RAPAZ QUE TINHA RECEBIDO ALGUMA COISA VIROU-SE E JOGOU A ENCOMENDA NA CALÇADA. EM SEQUÊNCIA, FOI REALIZADA A ABORDAGEM E IDENTIFICADOS OS OCUPANTES DO VEÍCULO COMO MORADORES DE LUCÉLIA, SENDO FABIANO, FERNANDO, VINÍCIUS E JONATHAN. O MORADOR DE OSVALDO CRUZ FOI IDENTIFICADO COMO FAGNER ROBERTO FERRAZ DA SILVA LIMA. SUBMETIDOS À REVISTA PESSOAL, NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO. PORÉM, NA CALÇADA, EM MEIO À VEGETAÇÃO RASTEIRA, FORAM ENCONTRADOS 4 (QUATRO) SACHES CONTENDO SUBSTÂNCIA COM APARÊNCIA DE COCAÍNA. JONATHAN, QUE TINHA DISPENSADO A DROGA, ALEGOU SER USUÁRIO E QUE JÁ ESTAVA PORTANDO O ENTORPECENTE. O MOTORISTA DO VEÍCULO, IDENTIFICADO COMO FABIANO, DISSE QUE TINHA SIDO CONVIDADO PARA DIRIGIR O VEÍCULO ATÉ A CIDADE DE OSVALDO CRUZ, PARA QUE OS DEMAIS OCUPANTES ADQUIRISSEM DROGAS. OS OUTROS DOIS NADA REVELARAM E SE QUER FORAM CONDUZIDOS A ESTA UNIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. FAGNER ROBERTO FERRAZ DA SILVA DE LIMA ESTAVA COM R\$ 367,00 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS) NO BOLSO, SENDO DUAS NOTAS DE 100 REAIS, DUAS DE 50 REAIS, SEIS DE 10 REAIS, UMA DE 5 REAIS E UMA DE 2 REAIS. O DEPOENTE ESCLARECE QUE NESTE MONTANTE HAVIA R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) SEPARADOS (UMA NOTA DE 100 E DUAS DE 50), LEVANDO A ACREDITAR QUE FOI O VALOR RECEBIDO PELA VENDA DOS QUATRO SACHES DE COCAÍNA. INDAGADO, FAGNER DISSE QUE APENAS TINHA SE ENCONTRADO COM OS QUATRO RAPAZES, QUE SÃO TODOS MORADORES DA CIDADE DE LUCÉLIA. NEGOU TER VENDIDO O ENTORPECENTE DISPENSADO PELO JONATHAN. PORÉM, AO CHEGAR A ESTA UNIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA, FAGNER REVELOU QUE ESTAVAM TODOS NA VILA ESPERANÇA, ONDE OS RAPAZES DE LUCÉLIA TINHAM CONSUMIDO DROGAS. COMO ELES QUERIAM MAIS, FORAM ATÉ O BAIRRO ALBERTO LANGE. ALI, FAGNER DISSE QUE DESCEU DO VEÍCULO E FOI ATÉ PRÓXIMO À PRAÇA, ONDE COMPROU QUATRO SACHES POR R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS). SEGUNDO ELE, GANHARIA R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) DE COMISSÃO. O DEPOENTE ESCLARECE QUE FAGNER É RESIDENTE NA VILA ESPERANÇA, QUE FICA DISTANTE DO BAIRRO ALBERTO LANGE. INFORMA, AINDA, QUE FAGNER JÁ SE ENVOLVEU COM TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES QUANDO AINDA ERA ADOLESCENTE. POR DERRADEIRO, CONSIGNA QUE NÃO HOUVE RESISTÊNCIA, MAS FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS PARA EVITAR FUGA". Ratificou suas declarações em juízo.

A testemunha de defesa Fabiano Neves de Deus declarou em sede policial que "O DEPOENTE RESIDE NA CIDADE DE LUCÉLIA E HOJE, POR VOLTA DE 08H20, FOI CONVIDADO PELOS CONHECIDOS JONATHAN, FERNANDO E VINÍCIUS PARA CONDUZIR O VEÍCULO ÁGIL ATÉ A CIDADE DE OSVALDO CRUZ. ESCLARECE QUE O VEÍCULO PERTENCE A FERNANDO E CONFIRMA QUE FORAM ATÉ AQUELA CIDADE PARA ADQUIRIR ENTORPECENTES. ASSEGURA QUE NÃO TINHAM LOCAL CERTO PARA A AQUISIÇÃO DA DROGA, TENDO PARADO ACASOALMENTE EM DETERMINADO BAIRRO, QUE ALEGA DESCONHECER. ALI, APÓS O DESEMBARQUE DE JONATHAN, FERNANDO E VINÍCIUS, O DEPOENTE FOI FAZER O CONTORNO PARA ESTACIONAR. QUANDO RETORNOU, OS TRÊS JÁ ESTAVAM ACOMPANHADOS DE UM RAPAZ DAQUELA CIDADE. LOGO QUE O DEPOENTE SAIU DO VEÍCULO A POLÍCIA MILITAR CHEGOU E REALIZOU REVISTA PESSOAL EM TODOS, MAS NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO. EM SEGUIDA, VIU QUE UM DOS POLICIAIS LOCALIZOU PORÇÕES DE DROGA NA CALÇADA, MAS AFIRMA DESCONHECER QUEM DISPENSOU. ADUZ, AINDA, QUE NÃO SABE SE O RAPAZ DE OSVALDO CRUZ, QUE SE JUNTOU AO GRUPO, FOI O RESPONSÁVEL PELA VENDA DO ENTORPECENTE. POR FIM, INFORMA QUE JONATHAN, FERNANDO E VINÍCIUS SÃO USUÁRIOS DE COCAÍNA, SENDO QUE O DEPOENTE USA ESPORADICAMENTE A DROGA. Ratificou suas declarações em juízo, acrescentando que não adquiriu drogas de Fagner, bem como que não foi Fagner quem indicou o outro local para ir e que não conhecia Fagner antes dos fatos. .

Pois bem.

Respeitada a versão do acusado, entendo que, confrontada com o quadro de provas

produzido, está absolutamente isolada e contraditória de modo que as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida, merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo para desacreditá-las, penso.

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, trazia consigo, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA [individualizadas] indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar)).

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 - Rel. Des. JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso. Vale registrar, ainda, que a redação do art. 33, caput, da LD - tipo penal denunciado e processado - não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário, referendado inclusive pela jurisprudência (STF - 1ª Turma - HC n. 69.806/GO - Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ, Seção I, 04/06/1993; TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 - Rel. Des. PAULO ROSSI, V.U., j. 20/06/2011 caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, se faz necessária a intenção de comercializar drogas ilícitas (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), não dependendo, todavia, da exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio.

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e naturalístico nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407]), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.1. Dosimetria da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de "circunstâncias judiciais"), com preponderância deste em relação àquele; (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado - Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa -, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), particularmente. Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente, (iii) a quantidade das drogas, (iv) os antecedentes e (v) as circunstâncias do crime não são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base em seu mínimo legal.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré era menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato (art. 65, I, do CP e Súmula 74 do STJ), contudo a pena já foi fixada em seu mínimo legal, permanecendo em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (Súmula 231 do STJ).

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço ser a parte ré primária e de bons antecedentes (conforme Folha de Antecedente e Certidões), de um lado, e, por outro, não existe prova suficiente de dedicação às atividades criminosas, nem de integração de organização criminosa (art. 33, § 4º, da LD), de modo que fixo a pena provisória, reduzida de 2/3 (dois terços), em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Destaco que, embora haja notícia de que o acusado tenha já respondido a diversos atos infracionais (fls. 38/39), o afastamento da redutora do art. 33, 4º, da Lei 11.343/2006 exige demonstração inequívoca da insuficiência da medida, o que não resta cabal nos autos. Nesse sentido há precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: O histórico de ato infracional pode ser considerado para afastar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal com o crime em apuração. EREsp 1.916.596-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por maioria, julgado em 08/09/2021, DJe 04/10/2021.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cujo valor diário, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do Fato.

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, pode ser o ABERTO.

Realizo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), porquanto: [a] a pena aplicada não é superior a 4 (quatro) anos e o crime doloso não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; [b] o(a) réu(ré) não é reincidente em crime doloso; e [c] as circunstâncias judiciais indicam que a substituição é suficiente (na medida em que foram todas neutras). Vale destacar que: [a] se a condenação é igual ou inferior a um ano, pode haver substituição por multa ou por uma pena restritiva de direitos; e [b] se superior, por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, do CP).

Assim, a substituição, na hipótese deverá ocorrer nos seguintes termos: [a] prestação de serviços à comunidade, na proporção de 1 hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução (art. 46 do CP); [b] prestação pecuniária em favor da(s) vítima(s), fixada em [1] salário mínimo nacional vigente(s) na data do fato, corrigido(s) pelo INPC/IBGE a partir de então (art. 45, § 1º, do CP);

Diante da conversão, a parte ré, nos termos do art. 77 do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP // e art. 2º, § 3º, da LCH, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão à parte ré, que, observadas as medidas cautelares impostas, poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), porque respondeu ao processo solta. Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com a parte ré (AEA), dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Com o trânsito em julgado (art. 481 das NSCGJ), oficiese, com os dados processuais, ao Posto de Atendimento do Banco do Brasil para que o(a) agente responsável transfira, por GRU, os valores, com os acréscimos legais, para o Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD (CNPJ 02.645.310/0001-99 – Favorecida UG 200246 - Gestão 0001 - Código 20201-0), cujo comprovante da transferência deverá ser encaminhado e, observadas as disposições normativas, juntado nos autos.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré FAGNER ROBERTO FERRAZ DA SILVA DE LIMA, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, § 4º (Comunicado CGJ SP n.

121/2017), da LD, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, pena privativa de liberdade que substituto por a] prestação de serviços à comunidade, na proporção de 1 hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução (art. 46 do CP); [b] prestação pecuniária em favor da(s) vítima(s), fixada em [1] salário mínimo nacional vigente(s) na data do fato, corrigido(s) pelo INPC/IBGE a partir de então (art. 45, § 1º, do CP).

Expeça-se, com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva em desfavor da parte ré (art. 472, I, das NJCGJ).

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional).

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publicada em audiência (art. 389 do CPP). Intimadas as partes em audiência (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Osvaldo Cruz, 17 de agosto de 2022.

Lucas Ricardo Guimarães
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA